

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7833/2538

บริษัท จอ ห์หสันแอนด์จอห์นสัน จำกัด

โจทก์

นาย ศุภชัย ศุภคตีสันต์ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 438

ป.วิ.พ. มาตรา 47 วรรคสาม, มาตรา 142, มาตรา 243 (1), มาตรา 246, มาตรา 247

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 16, มาตรา 27

หนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีมี ค.โนตารีปับลิกแห่งมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกาลงลายมือชื่อรับรองและยืนยันว่าโจทก์เป็นนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่งมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกालายมือชื่อในเอกสารฉบับนี้เป็นลายมือชื่อของร.ผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งมีอำนาจโดยถูกต้องในการลงลายมือชื่อในนามของโจทก์ และ ร.ได้สาบานตนและลงลายมือชื่อต่อหน้าตนจริง จำเลยทั้งสองไม่มีพยานหลักฐานใดมานำสืบหักล้างให้เห็นว่า ร.มิใช่ผู้ช่วยเลขานุการผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ในการมอบอำนาจให้นายบุญมาฟ้องคดีนี้ และโจทก์มิใช่นิติบุคคลตามกฎหมายแห่งมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ กรณีจึงไม่มีเหตุอันควรที่ศาลฎีกาจะสงสัยว่าหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีมิใช่หนังสือมอบอำนาจอันแท้จริง ดังนี้ แม้หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่มีใบสำคัญของรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาแสดงว่า ค.เป็นโนตารีปับลิกแห่งมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ผู้มีอำนาจเป็นพยานในหนังสือมอบอำนาจนั้น แต่เมื่อไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าหนังสือมอบอำนาจมิใช่ หนังสือมอบอำนาจอันแท้จริง หนังสือมอบอำนาจนั้นจึงไม่ต้องทำตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 47 วรรคสาม แห่งประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เครื่องหมายการค้าคำว่า "MOTILIUM" ของโจทก์ และเครื่องหมายการค้าคำว่า "MOTIL" ที่จำเลยที่ 2 ใช้อยู่ต่างเป็นเครื่องหมายการค้า ประเภทคำที่เป็นตัวอักษรโรมันและประดิษฐ์ขึ้นเองโดยไม่มีคำแปล

เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีตัวอักษร 8 ตัว อ่านออกเสียงเป็น 3 พยางค์ ส่วน เครื่องหมายการค้าคำว่า "MOTIL" มีตัวอักษร 5 ตัว อ่านออกเสียงเป็น 2 พยางค์ ตัว อักษรในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวทั้ง 5 ตัวเหมือนกับตัวอักษร 5 ตัวแรกของ เครื่องหมายการค้าโจทก์และวางอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน คงมีข้อแตกต่างกันที่ เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีตัวอักษรมากกว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลย 3 ตัว คือตัวอักษร IUM เครื่องหมายการค้าของโจทก์อ่านว่าโมทีเลียม ส่วน เครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองอ่านว่า โมทิล สำเนียงการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองคล้ายคลึงกับการเรียกขานเครื่องหมายการค้า ของโจทก์ 2 พยางค์แรกมาก และบางครั้งมีผู้เรียกขานเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โดยย่อว่าโมทิล ซึ่งสำเนียงการเรียกขานเหมือนกับการเรียกขานเครื่องหมายการค้า ของจำเลยทั้งสอง การที่จะวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าเหมือนหรือคล้ายกันอันจะ ทำให้ประชาชนหลงผิดได้หรือไม่นั้น จะพิจารณาแต่เฉพาะความแตกต่างกันของตัว อักษรและจำนวนพยางค์ที่ใช้ประกอบขึ้นยังไม่ได้จะต้องพิจารณาจากพฤติการณ์อื่น ๆ ประกอบด้วยว่าสามารถทำให้สาธารณชนหลงผิดได้หรือไม่ ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ยา ของโจทก์และผลิตภัณฑ์ยาของจำเลยทั้งสองต่างใช้ตัวยาดอมเพอริโอนเหมือนกัน เมื่อชื่อยาของโจทก์และของจำเลยที่ 2 คล้ายคลึงกันและเป็นชื่อทางภาษาต่างประเทศ ประชาชนจึงอาจชื่อยาของจำเลยที่ 2 ไปโดยสำคัญผิดว่าเป็นยาของโจทก์ได้ ดังนั้น เครื่องหมายการค้าคำว่า "MOTIL" ของจำเลยทั้งสองจึงเหมือนหรือคล้ายกับ เครื่องหมายการค้าคำว่า "MOTILIUM" ของโจทก์จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวง สาธารณชนให้สับสนหลงผิดแล้ว โจทก์ผลิตยาภายใต้เครื่องหมายการค้า คำว่า "MOTILIUM" ออกจำหน่ายแพร่หลายไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยมาเป็นเวลา

นานแล้ว โดยในประเทศไทยโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับยาของโจทก์ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 การที่จำเลยที่ 2 ผลิตยาชนิดเดียวกับยาของโจทก์ออกจำหน่ายในท้องตลาดเมื่อเดือนกันยายน 2532 แข่งกับโจทก์โดยใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของโจทก์ ย่อมมีให้ประชาชนซื้อยาของจำเลยที่ 2 ซึ่งมีสรรพคุณเช่นเดียวกับยาของโจทก์ไปโดยหลงผิดว่าเป็นยาของโจทก์ได้ การกระทำของจำเลยที่ 2 ดังกล่าวย่อมมีผลทำให้โจทก์จำหน่ายยาได้น้อยกว่าปกติ เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายแล้ว แม้โจทก์มิได้นำสืบให้เห็นว่ายอดการจำหน่ายยาของโจทก์ลดน้อยลงเพียงใดก็ตาม ศาลก็มีอำนาจกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์ได้โดยวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดแต่ตามคำฟ้องโจทก์ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นรายเดือน เป็นเงินเดือนละ 50,000 บาท ตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะเลิกการใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "MOTIL" ดังนั้นการที่ศาลชั้นต้นกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์เป็นจำนวนแน่นอนเป็นเงิน 100,000 บาท และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนในส่วนนี้ จึงเป็นการกำหนดค่าเสียหายนอกไปจากที่ปรากฏในคำฟ้อง ศาลฎีกาจึงเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้องโดยกำหนดให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะเลิกใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "MOTIL" อย่างไรก็ดี โจทก์มิได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้นในเรื่องจำนวนค่าเสียหายดังกล่าว จำเลยทั้งสองจึงต้องร่วมกันชดเชยค่าเสียหายรายเดือนแก่โจทก์ไม่เกิน 100,000 บาท

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่าเครื่องหมายการค้าคำว่า "MOTIL" เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า "MOTILIUM" และ

"โมติเลียม" ของโจทก์ ถึงขนาดเป็นการลงอาชญากรรมห้ามจำเลยทั้งสองใช้หรือยื่น
ขอจดทะเบียนหรือเข้าเกี่ยวข้องไม่ว่าในทางใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าคำว่า
"MOTIL" หรือเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า
"MOTILIUM" หรือ "โมติเลียม" ของโจทก์ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหาย
เดือนละ 50,000 บาท แก่โจทก์นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้ง
สองจะเลิกใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "MOTIL"

จำเลยทั้งสองให้การว่า หนังสือมอบอำนาจท้ายฟ้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เพราะไม่มีกงสุลไทยเป็นพยาน และแม้จะมีพนักงานโนตารีปับลิกเป็นพยานในการ
มอบอำนาจ แต่โจทก์ไม่มีใบสำคัญของรัฐบาลต่างประเทศนั้นแสดงว่าบุคคลที่เป็น
พยานเป็นผู้มีอำนาจกระทำการได้ นายบุญมาเตชะวณิช จึงไม่มีอำนาจดำเนินคดีนี้
แทนโจทก์ จำเลยที่ 2 ไม่เคยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "MOTIL" แต่ใช้
เครื่องหมายการค้าคำว่า "MOTIL 10 mg. TABLETS" ซึ่งจำเลยที่ 2 ประดิษฐ์ขึ้นมา
เองจากคำว่า "MOTILE" แปลว่า การเคลื่อนไหวของลำไส้ และใช้กับสินค้ายากแก้ท้อง
อืด แน่นท้อง โดยสุจริต มิได้ลอกเลียนมาจากเครื่องหมายการค้าคำว่า "MOTILIUM"
และ "โมติเลียม" ของโจทก์ ซึ่งใช้กับสินค้ายาแก้อาเจียน สินค้ายาของจำเลยที่ 2
และของโจทก์เป็นคนละประเภทกันและรักษาโรคไม่เหมือนกัน ไม่อยู่ในลักษณะ
แข่งขันกัน จึงไม่อาจทำให้ยอดการจำหน่ายสินค้าของโจทก์ลดลงได้ โจทก์จึงไม่ได้
ได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า "MOTIL" ที่จำเลยทั้งสองใช้กับ
สินค้าของจำเลยทั้งสองเหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าคำว่า
"MOTILIUM" และเครื่องหมายการค้าคำว่า "โมติเลียม" ของโจทก์ ห้ามจำเลยทั้งสอง
ใช้ ยื่นคำขอจดทะเบียนหรือเข้าเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด
ๆ กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 100,000 บาท

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าทนายความแทน โจทก์ทั้งสองศาลรวม 3,000 บาท นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ จำเลยทั้งสองฎีกาว่า หนังสือมอบอำนาจให้นายบุญมา เตชะวนิช ฟ้องคดีนี้ตามเอกสารหมายเลข 46 มีเพียงโนตารีพับลิกลงลายมือชื่อรับรอง โดยไม่มีใบสำคัญ ของรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในฐานะโนตารีพับลิคนั้นเป็นผู้มีอำนาจที่แท้จริงไม่ชอบด้วยมาตรา 47 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง น่าเชื่อว่ามิใช่หนังสือมอบอำนาจที่แท้จริง โจทก์ไม่ได้มอบอำนาจให้นายบุญมา ฟ้องคดีนี้ เห็นว่าหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวมีแคธลิน ออเจลลี โนตารีพับลิค แห่งมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกาลงลายมือชื่อรับรองและยืนยันว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่งมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ลงลายมือชื่อในเอกสารฉบับนี้เป็นลายมือชื่อของนายริชาร์ด เอฟ.บิริเบาเออร์ ผู้ช่วยเลขานุการซึ่งมีอำนาจโดยถูกต้องในการลงลายมือชื่อในนามของโจทก์ และนายริชาร์ด.เอฟ.บิริเบาเออร์ ได้สาบานตนและลงลายมือชื่อต่อหน้าตนจริง จำเลยทั้งสองไม่มีพยานหลักฐานใดมานำสืบหักล้างให้เห็นว่านายริชาร์ด.เอฟ.บิริเบาเออร์ มิใช่ผู้ช่วยเลขานุการผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ในการมอบอำนาจให้นายบุญมา ฟ้องคดีนี้ และโจทก์มิใช่นิติบุคคลตามกฎหมายแห่งมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ กรณีจึงไม่มีเหตุอันควรที่ศาลฎีกาจะสงสัยว่าหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข 46 มิใช่หนังสือมอบอำนาจอันแท้จริง ดังนี้ แม้หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่มีใบสำคัญของ รัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาแสดงว่าแคธลิน ออเจลลี เป็นโนตารีพับลิคแห่งมลรัฐ

นิวเจอร์ซีย์ผู้มีอำนาจเป็นพยานในหนังสือมอบอำนาจนั้น แต่เมื่อไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าหนังสือมอบอำนาจนั้นไม่ใช่หนังสือมอบอำนาจอันแท้จริง หนังสือมอบอำนาจนั้นจึงไม่ต้องทำตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 47 วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งดังที่จำเลยทั้งสองฎีกา ข้อเท็จจริงได้ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข 46 โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องคดีนี้

ปัญหาข้อต่อไปมีว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนหรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าว "MOTILIUM" ของโจทก์และเครื่องหมายการค้าคำว่า "MOTIL" ที่จำเลยที่ 2 ใช้อยู่ต่างเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทคำที่เป็นอักษรโรมัน และประดิษฐ์ขึ้นเองโดยไม่มีคำแปล เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีตัวอักษร 8 ตัว อ่านออกเสียงเป็น 3 พยางค์ ส่วนเครื่องหมายการค้าคำว่า "MOTIL" มีตัวอักษร 5 ตัว อ่านออกเสียงเป็น 2 พยางค์ ตัวอักษรในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดังกล่าวทั้ง 5 ตัว เหมือนกับตัวอักษร 5 ตัวแรกของเครื่องหมายการค้าโจทก์และวางอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน คงมีข้อแตกต่างกันที่เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีตัวอักษรมากกว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลย 3 ตัว คือตัวอักษร IUM เครื่องหมายการค้าของโจทก์อ่านว่า โมทิลีเลียม ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองอ่านว่าโมทิล สำเนียงการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสองคล้ายคลึงกับการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของโจทก์ 2 พยางค์แรกมาก และบางครั้งมีผู้เรียกขานเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยย่อว่า โมทิล ซึ่งสำเนียงการเรียกขานเหมือนกับการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของโจทก์ 2 พยางค์แรกมาก และบางครั้งมีผู้เรียกขานเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยย่อว่า โมทิล ซึ่งสำเนียงการเรียกขานเหมือนกับการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งสอง การที่จะวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าเหมือนหรือคล้ายกันอันจะทำให้ประชาชนหลงผิดได้หรือไม่นั้น จะพิจารณาแต่เฉพาะความแตกต่างกันของตัวอักษรและจำนวนพยางค์ที่ใช้ประกอบขึ้นยังไม่ได้ จะต้อง

พิจารณาจากพฤติการณ์อื่น ๆ ประกอบด้วยว่าสามารถทำให้สาธารณชนหลงผิดได้หรือไม่ คดีนี้ผลิตภัณฑ์ยาของโจทก์และผลิตภัณฑ์ยาของจำเลยทั้งสองต่างใช้ตัวยาดอมเพอริโดนเหมือนกัน ในทางปฏิบัติผู้ซื้อยาสามารถซื้อยาอันตรายที่จำหน่ายกันในท้องตลาดได้โดยไม่มีใบสั่งจากแพทย์และร้านขายยาที่จำหน่ายยาโดยไม่มีเภสัชกรควบคุม เมื่อซื้อยาของโจทก์และของจำเลยที่ 2 คล้ายคลึงกันและเป็นชื่อทางภาษาต่างประเทศ ประชาชนจึงอาจซื้อยาของจำเลยที่ 2 ไปโดยสำคัญผิดว่าเป็นยาของโจทก์ได้ ดังนี้เครื่องหมายการค้าคำว่า "MOTIL" ของจำเลยทั้งสองจึงเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า "MOTILIUM" ของโจทก์จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหลงผิดแล้ว

จำเลยทั้งสองฎีกาเป็นข้อสุดท้ายว่า โจทก์ไม่ได้นำเสนอให้เห็นว่าโจทก์ได้รับความเสียหายหรือไม่เพียงพอ จึงต้องฟังว่าโจทก์ไม่ได้รับความเสียหาย และการกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์เป็นจำนวนแน่นอนเป็นเงิน 100,000 บาท เป็นการพิพากษาเกินกว่าคำขอของโจทก์ เห็นว่าโจทก์ผลิตยาภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า "MOTILIUM" ออกจำหน่ายแพร่หลายไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยมาเป็นเวลานานแล้ว โดยในประเทศไทยโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับยาของโจทก์ตั้งแต่พ.ศ. 2524 การที่จำเลยที่ 2 ผลิตยาชนิดเดียวกับยาของโจทก์ออกจำหน่ายในท้องตลาดเมื่อเดือนกันยายน 2532 แข่งกับโจทก์โดยใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของโจทก์ ย่อมทำให้ประชาชนซื้อยาของจำเลยที่ 2 ซึ่งมีสรรพคุณเช่นเดียวกับยาของโจทก์ไปโดยหลงผิดว่าเป็นยาของโจทก์ได้ การกระทำของจำเลยที่ 2 ดังกล่าวย่อมมีผลทำให้โจทก์จำหน่ายยาได้น้อยกว่าปกติ เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายแล้วแม้โจทก์มิได้นำสืบให้เห็นว่ายอดการจำหน่ายยาของโจทก์ลดน้อยลงเพียงใดก็ตามศาลก็มีอำนาจกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์ได้โดยวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดแต่ตามคำฟ้องโจทก์ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นรายเดือน เป็นเงินเดือนละ

50,000 บาท ตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะเลิกการใช้
เครื่องหมายการค้าคำว่า "MOTIL" ดังนี้ การที่ศาลชั้นต้นกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์
เป็นจำนวนแน่นอนเป็นเงิน 100,000 บาท และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนในส่วนนี้จึง
เป็นการกำหนดค่าเสียหายนอกไปจากที่ปรากฏในคำฟ้อง ศาลฎีกาจึงเห็นสมควร
แก้ไขเสียให้ถูกต้องโดยกำหนดให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็น
รายเดือน เดือนละ 10,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะเลิก
ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "MOTIL" อย่างไรก็ตาม โจทก์มิได้อุทธรณ์คัดค้านคำ
พิพากษาศาลชั้นต้นในเรื่องจำนวนค่าเสียหายดังกล่าว จำเลยทั้งสองจึงต้องร่วมกัน
ชดใช้ค่าเสียหายรายเดือนแก่โจทก์ไม่เกิน 100,000 บาท

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ
10,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะเลิกการใช้
เครื่องหมายการค้าคำว่า "MOTIL" แต่ทั้งนี้ค่าเสียหายดังกล่าวรวมแล้วต้องไม่เกิน
100,000 บาท นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(จเร อำนวยการพัฒนา-ยุทธศาสตร์ ธารีสาร-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ